

1500206-10.2021.8.26.0355

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... vezes por semana. Tem condenação anterior por tráfico de drogas. Estava em liberdade condicional. Confessa o crime. Estava em casa, não tinha dinheiro, razão pela qual praticou o crime juntamente com o irmão Uziel.

Desta feita, tendo em vista os relatos coerentes apresentados pela vítima, o reconhecimento positivo realizado em solo policial e em Juízo, bem como a confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

2ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500206-10.2021.8.26.0355 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500206-10.2021.8.26.0355

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UZIEL DE SOUZA PINTO NETO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA

VISTOS.

UZIEL DE SOUZA PINTO NETO e WESLLEY DE SOUZA PINTO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Segundo relata o Ministério Público, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 18h50min, no interior do estabelecimento comercial denominado Gerafarma, situado na Rua Madre Nineta, nº 65, Centro, nesta cidade e comarca de Miracatu, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios e previamente conluídos entre si, mediante, pois, concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça empregada contra as vítimas Gerusa Ribeiro e Dênison Souza da Silva, dois aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola e outro da marca Samsung, além de R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) em moeda corrente, pertencentes ao supracitado estabelecimento.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesa escrita.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas, sendo os réus interrogados ao final.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em memoriais orais.

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito de roubo ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigações, pelos autos de reconhecimento positivo, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo.

A autoria do delito também foi suficientemente comprovada.

A vítima Geruza relatou que estava no balcão do estabelecimento comercial juntamente com um funcionário. Foram abordados por indivíduo, que entrou dando voz de assalto. Outro apareceu posteriormente e ficou na porta. Entregaram todo dinheiro do caixa e dois celulares. Não viu arma de fogo. Não foram agredidos. O meliante que entrou na loja tinha creme branco no rosto. Viu rosto dos dois. Posteriormente recuperou um celular no local em que os réus foram apreendidos. Reconheceu os réus em solo policial e em Juízo.

No mesmo sentido foi o depoimento de Dênison. Não reconheceu os réus em Juízo.

No caso em tela, o depoimento prestado pelas vítimas assume grande importância, uma vez que, em crimes dessa natureza, a sua palavra, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela especial relevância probatória. Sobre a questão, já se decidiu: “Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633)”; “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412)”.

Os réus, por fim, confessaram a prática delitiva.

Uziel afirmou que tem 26 anos, vivia em união estável, atualmente tem um filho, não tem emprego e faz uso de cocaína e maconha. Tem duas condenações anteriores por roubo. Confessa integralmente o crime. Entrou e pediu celular e dinheiro, atendentes entregaram. Pegaram bens e se evadiram. Não estavam armados. O irmão Wesley também participou do crime. Trocaram os celulares por drogas e dinheiro.

Wesley de Souza, por sua vez, relatou ter 23 anos, solteiro, não tem filhos, trabalhava como servente de pedreiro. Faz uso de maconha três vezes por semana. Tem condenação anterior por tráfico de drogas. Estava em liberdade condicional. Confessa o crime. Estava em casa, não tinha dinheiro, razão pela qual praticou o crime juntamente com o irmão Uziel.

Desta feita, tendo em vista os relatos coerentes apresentados pela vítima, o reconhecimento positivo realizado em solo policial e em Juízo, bem como a confissão dos acusados, o reconhecimento de autoria delitiva em relação ao crime de roubo é medida que se impõe.

Também inegável a presença da causa de aumento referente ao concurso de agentes, conforme ficou suficientemente comprovado nos autos pelo depoimento das vítimas.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade, a condenação dos réus é de medida

que se impõe.

Passo, então, à fixação da pena em relação ao crime de roubo.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, anoto que as circunstâncias do crime não são desfavoráveis aos agentes. Desta feita, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que ambos são reincidentes e confessaram integralmente o delito. No entanto, Wesley ostenta uma única condenação anterior, enquanto Uziel é multirreincidente. Assim, em relação a Wesley a reincidência será compensada com a confissão. Em relação a Uziel, a uma das condenações anteriores será compensada pela confissão e as demais serão empregadas para majoração da pena, que faço no patamar de 1/4, alcançando 5 anos de reclusão e pagamento de 12 dias multa.

Na terceira fase de fixação da pena, a pena deve ser majorada em 1/3 em função do concurso de agentes, assim alcanço a pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa em relação a Wesley e 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias multa em relação a Uziel.

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

As penas serão cumpridas inicialmente em regime fechado, tendo em vista o montante da sanção, a reincidência dos acusados e ser o único regime apto a reprimir de forma satisfatória a violência demonstrada pelos agentes, evitando a prática de novos delitos. A análise do caso concreto não pode se limitar aos efeitos que o crime, no caso o roubo, produziu às vítimas imediatas, mas também ao malefício que a específica expressão da criminalidade representa para a sociedade presente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para declarar UZIEL DE SOUZA PINTO NETO e WESLEY DE SOUZA PINTO como incurso nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, CONDENANDO - OS ao cumprimento de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa em relação a Wesley e 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias multa em relação a Uziel, ambas em regime inicial fechado. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, reajustado desde a prática da conduta delituosa.

Indefiro o recurso em liberdade, vez que continuam presentes os elementos que ensejaram o encarceramento cautelar. Ademais, após a prolação de sentença condenatória, acentua-se o risco de fuga em caso de libertação, o que colocaria em risco a futura aplicação da lei penal e a instrução do feito.

Eventual detração será feita em sede de execução penal.

Custas na forma da lei.

Fixo honorários em favor do causídico nomeado pelo convênio DPE/OAB no valor máximo previsto em tabela.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Miracatu, 09 de agosto de 2022.